فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ مِنْ أَبٍ صَحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ، وَتُسَمَّىٰ: **تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ**.

وَلَا خِلَافَ فِي إِسْقَاطِهِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَبَنِي الْإِخْوَةِ.

فَصْلٌ

[فِي مِيرَاثِ الأُمِّ]

وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ:

[١] حَالٌ لَهَا السُّدُسُ؛ وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ أَوِ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.

[٢] وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ وَهِيَ مَعَ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.

[٣] وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ؛ وَهِيَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.

[٤] وَحَالٌ رَابِعٌ؛ وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ، أَوْ وَلَدَ زِنًىٰ؛ فَتَكُونُ عَصَبَةً لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ.

فَصْلٌ

[فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ]

وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّ السُّدُسُ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ، إِذَا تَحَاذَيْنَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ فَهُوَ لِقُرْبَاهُنَّ. وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ.

وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ: أُمُّ الْأُمِّ، وَأُمُّ الْأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَلَا تَرِثُ جَدَّةٌ تُدْلِي بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، وَلَا بِأَبٍ أَعْلَىٰ مِنَ الْجَدِّ، فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيهِ سَقَطَتْ أُمُّ أَبِي أُمِّهِ، وَالْمِيرَاثُ لِلثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ.

فَصْلٌ

[فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ]

وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ.

وَبَنَاتُ الِابْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عُدِمْنَ.